

1503984-78.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040650/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 16184781 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 622/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2040650 - 50º D.P. ITAIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503984-78.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503984-78.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040650/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 16184781 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 622/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2040650 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS MARCOS MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

Por decisão proferida em sede do Habeas Corpus de fls. 351/364, as provas derivadas do flagrante foram declaradas ilícitas.

Por conseguinte, a sentença condenatória foi anulada e, foi determinada a prolação de novo édito pelo Juízo processante, com base apenas nas provas válidas, se existentes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A prova material do evento consiste unicamente nas drogas encontradas na mochila do réu dentro da sua residência.

Diante na nulidade do ingresso dos policiais no domicílio do réu e declaração de que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram (por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), impõe-se a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e assim o faço para ABSOLVER o réu DENIS MARCOS MARTINS, a imputação que lhes fora feita por incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as necessárias anotações.

P.I.C

São Paulo, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA